

1530097-69.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... conta da anterior condenação por tráfico de drogas, imposta no PD 0009208-73.2013.8.26.0609 (fls. 28/29), fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. A outra condenação por tráfico, imposta no PD 0001612-73.2016.8.26.0628 (fls. 28), caracteriza o réu como reincidente. Mas por haver confessado a presente imputação, dou por compensada a agravante do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530097-69.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530097-69.2021.8.26.0228 PD 1608/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante,

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON BARROSO DA SILVA

Preso

Réu

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 07 de fevereiro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Elton Barroso da Silva, acompanhado pelo Dr. Rafael Mennella - OAB/SP 422.387. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da vítima Wellington Pinto do Espírito Santo Cruz e , pela Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Kecilin Almeida Santos,, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu Elton acha-se processado sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu . É o breve relatório. A denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo

réu. Os policiais confirmam que abordaram o réu quando ele estava empurrando a motocicleta. Consultaram os dados e foi verificado que era produto de furto e com ele foram encontrados três celulares que eram produtos de crime. O réu Elton foi interrogado nesta data e confessou os fatos. Quanto ao depoimento de policiais, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94) "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade." (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial, assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção juris tantum da legitimidade de sua atuação." (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) Tendo em vista as circunstâncias que nortearam os fatos, mormente, o fato de ter sido surpreendido na posse da motocicleta que tinham sido furtada, não havendo a apresentação dos documentos comprobatórios da procedência lícita do referido bem, somando-se ainda que não especificam quem teria fornecido a moto, são circunstâncias que evidenciam o prévio conhecimento do réu, acerca da origem delituosa dos celulares apreendido. E a Jurisprudência assim decidiu: "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Prova - Índícios e presunções - Valor probante reconhecido ante o sistema do livre convencimento adotado pelo Código de Processo Penal.- Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos as escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente autoriza a condenação." (Apelação nº 597.165/2, Julgado em 09/04/1.991, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 12/118) "RECEPTAÇÃO - Res adquirida de menor desconhecido - Caracterização - Possibilidade: A receptação dolosa fica evidente quando o agente, em Juízo, admite a compra de objetos produtos de ilícito por intermédio de menor que via pela primeira vez e não sabia onde trabalhava, pois há no mínimo dolo eventual no seu ato." (Apelação nº 629.379/7, Julgado em 26/08/1.992, 6ª Câmara, Relator: - Penteado Navarro, RJDTACRIM 15/156) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Agente que adquire veículo, objeto de estelionato, e sem documentação - Caracterização: Incorre nas sanções do art. 180, "caput", do CP, o agente que adquire automóvel, objeto de estelionato, desacompanhado de documentação legal e sem recibo." (Apelação nº 733.077/7, Julgado em 08/11/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Renato Nalini, RJDTACRIM 20/154) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Posse não justificada de veículo furtado - Chassi e documentação falsificados - Agente reincidente - Circunstâncias reveladoras de ciência da origem criminosa:- Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrihar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art.

180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida. "(Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354)] Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena, tem-se: quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se dolo normal para o tipo legal, mas consta antecedente. Na segunda fase observa-se que consta a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Na terceira fase nada constou." Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, a Defesa sustenta a absolvição do réu, consoante argumentos apresentados na resposta à acusação, por entender que a imputação não restou suficientemente comprovada. Subsidiariamente, por conta da confissão do réu em Juízo, requer: a pena mínima, considerada a atenuante da confissão; o afastamento da agravante da calamidade pública; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade". Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ELTON BARROSO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque entre os dias 13 e 14 de dezembro de 2021, em período de calamidade pública gerada pela pandemia do coronavírus, recebeu e, na segunda data, por volta das 01h40min, na Rua Januário da Cunha Barbosa, altura do nº 507, Campo Limpo, nesta Comarca de São Paulo, mantinha em seu poder, a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa KWE1I43, sabendo que se tratava de produto de crime. O réu foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 59/61), o réu foi citado (fls. 103), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 108/110). Durante a instrução criminal foram ouvidos os PMS responsáveis pela prisão em flagrante, tendo as partes desistido de demais oitivas. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição. Subsidiariamente, por conta da confissão do réu em Juízo, requereu: a pena mínima, considerada a atenuante da confissão; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa, materialidade delitiva e dolo inerente ao injusto penal, ficaram demonstrados: pelas circunstâncias da prisão em flagrante (A.P.F.D. de fls. 01 e seg.); pelos depoimentos dos PMS (fls. 04/06); pelo B.O. referente à abordagem do réu com a moto produto de ilícito (fls. 10/12); pelo A.E.A. de fls. 21; pelo teor dos depoimentos dos PMS em Juízo; e pela confissão judicial do acusado. Segundo apurado, o motociclo acima indicado foi objeto de furto em 13/12/2021, consoante noticiado pela vítima Wellington Pinto do Espírito Santo Cruz através do 190. Eis que horas depois, em 14/12/2021, o réu ELTON recebeu o referido motociclo, ciente de sua origem ilícita. ELTON foi avistado por Policiais Militares empurrando a motocicleta na via pública, sendo que ao notar a presença policial, titubeou no sentido de abandonar a moto e sair correndo. Os PMS, ouvidos nas duas fases procedimentais, confirmaram que viram o réu empurrando a moto pela via, em atitude suspeita, pelo que o abordaram, antes que conseguisse correr. Ao ser indagado sobre a motocicleta,

da qual não possuía qualquer documento, o acusado alegou apenas que a recebeu de um amigo, cuja qualificação não forneceu. A consulta do emplacamento da motocicleta revelou que se tratava de produto de furto ocorrido na data anterior. Interrogado em Juízo, ELTON admitiu que recebeu a moto de um desconhecido, o qual lhe disse expressamente que o motociclo "era B0". Ou seja, mesmo ciente de que a moto "era B0", produto de ilícito, o réu a recebeu e passou a fase uso. Em dado instante, enquanto se deslocava com o motociclo, o mesmo parou de funcionar. Passou então a empurrar a moto pela via, vindo a ser abordado pela PM, tendo os policiais constatado que o veículo era produto de crime. Destarte, o próprio réu assumiu em Juízo que sabia que o veículo era produto de ilícito, sendo que a confissão ficou corroborada pelas demais circunstâncias. Uma vez demonstrada a autoria criminosa, a materialidade delitiva e o dolo inerente ao injusto penal, mister se faz o decreto condenatório. Passo à dosagem da pena. Na fase do art. 59 do CP, por conta da anterior condenação por tráfico de drogas, imposta no PD 0009208-73.2013.8.26.0609 (fls. 28/29), fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. A

outra condenação por tráfico, imposta no PD 0001612-73.2016.8.26.0628 (fls. 28), caracteriza o réu como reincidente. Mas por haver confessado a presente imputação, dou por compensada a agravante do art. 61, I, do CP, pela atenuante do art. 65, III, d, do CP. Deixo de aplicar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, por entender que a Pandemia do Covid-19 não teve relação direta com a prática infracional. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor do piso mínimo. Diante dos registros criminais pregressos e da reincidência técnica, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semi-aberto. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ELTON BARROSO DA SILVA, RG/SP 41.840.745, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 180, "caput", c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal. Outrossim, consigno que a manutenção da custódia do sentenciado se justifica para que se resguarde a ordem pública e para que se garanta a aplicação da lei penal, com o efetivo cumprimento da pena imposta. Inclusive, trata-se de acusado que cumpre pena por outro processo e que não comprovou vínculo com o distrito da culpa e regular labor. Portanto, denego o apelo em liberdade, recomendando-se o réu na prisão. O sentenciado sai intimado a fazer o pagamento da pena de multa, ora calculada em R\$ 403,33, no prazo de quinze dias. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:Dr(a).Promotor(a):
Dr.(a).Defensor(es):Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA